

大葉園藝有限公司

設立流程 (7步)

- ① 名稱預查→核定書
- ② 確定地址 (自宅免租約)
- ③ 銀行開籌備戶→存入 100 萬
- ④ 會計師驗資 \$7
 - ⚠ 驗資後 15 日內需送件
 - ⚠ 禁止借款過水驗資 (\$9 刑責)
- ⑤ 送件設立登記 \$387
- ⑥ 稅籍登記 \$28 (設立後 15 日內)
 - 申請電子發票
 - 刻章: 大章、小章、發票章
- ⑦ CTP 主要股東申報 \$22-1
 - ⚠ 設立後 15 日內
 - ⚠ 漏報罰 NT 萬 ~ 500 萬

成立前決策

- 為什麼選有限公司
 - vs 行號 (無限清償責任)
 - vs 股份有限公司 (維運成本高)
 - 農業補助資格優勢
- 公司名稱預查
 - 核准保留 6 個月
 - 建議同時登記 ZZ99999 概括條款
- 營業項目
 - ZZ99999 概括條款 (除許可業務外)
 - ⚠ 種苗業→需種苗業登記證 (特許)
- 資本額 100 萬元
 - 股東一次全額繳足
 - 驗資後資金可使用, 但需留記錄
- 股東結構
 - 陳父 50%
 - 陳大葉 50% (負責人)

營利事業所得稅

- 稅率結構
 - 所得 ≤ 12 萬→免稅
 - 12 萬 ~ 50 萬→10% (半稅)
 - 超過 50 萬→20%
- 申報方式比較
 - 一般查帳申報
 - 擴大書面審核 (收入 < 3000 萬)
 - 所得額標準申報
 - 同業利潤標準申報
 - ⚠ 三者不同, 不可混用
- 暫繳 (9 月)
 - 前年度應納稅額 × 50%
 - 或試算暫繳 (實際損益計算)
- 年度結算申報 (隔年 5 月)

年度結算

- 稅後盈餘計算
- 未分配盈餘加徵 5%
 - ⚠ 不分配 ≠ 不申報
 - 可減除: 實質投資、次年分配等
 - 申報期限: 次年 5 月
- 股東分配盈餘

常見地雷 (初學者)

- 種苗業忘記先申請登記證
- 驗資後誤以為錢不能動
- CTP \$22-1 忘記申報
- 未分配盈餘以為不用管
- 免營業稅以為也免所得稅
- 家族成員薪資超額不被認列
- 電商代收款發票開立時點錯誤
- 進項不得扣抵比例未年底調整

收入分類與稅務判斷

- 免稅 \$8-1-19 (未加工農產品)
 - 切花、盆栽 (原始產物)
 - 花卉批發 (未加工)
 - 花卉零售 (未加工)
 - ⚠ 盆栽容器限制: 塑膠/陶土/蛇木/紙/木材
- 應稅 5% (加工品或勞務)
 - 乾燥花、禮盒 (加工品)
 - 園藝維護服務 (勞務)
 - 景觀設計施工 (工程)
 - 體驗課程、DIY 活動
- 灰色地帶 (需個案判斷)
 - 網路銷售→視品項決定
 - 花藝作品→通常應稅
- 結論: 本案屬兼營→申報 401

帳務記錄

- 收入科目
 - 農業資材、肥料
 - 薪資與勞健保
 - 設備折舊 (耐用年限表)
 - 車輛費用
 - 電商平台手續費
- 支出科目
- 兼營進項稅額分離
 - 直接扣抵法 (帳務清楚者)
 - 比例扣抵法 (無法明確區分者)
 - ⚠ 兼營進項稅額分離
- 股東往來 vs 薪資 (需釐清)

營業稅申報

- 本案: 兼營→401 申報書
- 每奇數月 15 日前申報
- 年底最後一期: 兼營比例調整
- 電子發票 (雲端發票)
- ⚠ 免稅銷售開免稅發票, 應稅開應稅發票